

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4708/2532

นาย สุนทร บุญ มงคล กิจ
นาย ปราโมทย์ นาค ล้วน กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 226

โจทก์ยื่นคำร้องขอให้ศาลชั้นต้นทำการชี้สองสถานเพื่อกำหนดประเด็นข้อพิพาท ศาลชั้นต้นสืบพยานโจทก์เสร็จแล้ว จึงส่งยกคำร้องของโจทก์คำสั่งของศาลชั้นต้นเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณา โจทก์มิได้โต้แย้งคำสั่งดังกล่าวไว้จึงไม่มีสิทธิอุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 226.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 3 กลับแก่งร้องเรียนต่อจำเลยที่ 2 ว่าโจทก์อ้างกรรมสิทธิ์เหนือที่ดินสาธารณะประโยชน์ เนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ และหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) ของโจทก์ออกทับที่ดินสาธารณะประโยชน์ จำเลยที่ 2 ไม่เอาใจใส่ควบคุมดูแลเจ้าพนักงานที่ดินทำให้เจ้าพนักงานที่ดินตรวจสอบรังวัดที่ดินคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง แล้วรายงานจำเลยที่ 1 จนจำเลยที่ 1 หลงเชื่อ และมีคำสั่งแก้ไข น.ส.3 สำหรับที่ดินของโจทก์โดยมิชอบ เป็นการละเมิดต่อโจทก์ ทำให้ที่ดินของโจทก์ขาดหายไปตามคำสั่งของจำเลยที่ 1 จำนวนเนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน 64 ตารางวา เป็นเงิน 39,900 บาทขอให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว ถ้าไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำ

พิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย หรือให้จำเลยทั้งสามร่วมกันใช้ค่าเสียหาย พร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันฟ้อง

จำเลยทั้งสามให้การว่า จำเลยที่ 3 ร้องเรียนขอความเป็นธรรมต่อทางราชการ เป็นการใช้สิทธิโดยสุจริต การกระทำของจำเลยที่ 1 ที่ 2 เป็นการกระทำตามอำนาจหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมาย มิได้กั่นกั้นหรือจงใจทำละเมิดให้โจทก์เสียหาย โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 1

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า น.ส.3 สำหรับที่ดินของโจทก์ ออกทับคลองบางบ่ออันเป็นที่สาธารณประโยชน์ และวินิจฉัยข้อกฎหมายว่าที่โจทก์ฎีกาว่าคดีนี้โจทก์ยื่นคำร้องขอให้ศาลชั้นต้นทำการชี้สองสถานเพื่อกำหนดประเด็นข้อพิพาท ศาลชั้นต้นดำเนินการสืบพยานโจทก์เสร็จสิ้นแล้ว จึงยกคำร้องของโจทก์ดังกล่าวเป็นการดำเนินการกระบวนการที่มีชอบด้วยกฎหมาย แม้โจทก์จะมีโต้แย้งคำสั่งดังกล่าวของศาลชั้นต้น โจทก์ก็มีสิทธิอุทธรณ์ได้ แต่ศาลอุทธรณ์มิได้ยกอุทธรณ์ของโจทก์ในข้อนี้ขึ้นวินิจฉัยให้ พิเคราะห์แล้วเห็นว่า อุทธรณ์ของโจทก์ในข้อนี้เป็นเรื่องโต้แย้งดุลพินิจของศาลชั้นต้นที่ไม่ทำการชี้สองสถานตามคำร้องของโจทก์ อันเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณา ซึ่งโจทก์มิได้โต้แย้งคำสั่งดังกล่าวไว้ โจทก์ไม่มีสิทธิอุทธรณ์ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 226 ศาลอุทธรณ์ไม่รับวินิจฉัยอุทธรณ์ของโจทก์ในข้อนี้จึงชอบแล้ว

พิพากษายืน.

(ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-สุเทพ กิจสวัสดิ์-ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>